

1504075-81.2021.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... plenamente configurado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na sua modalidade tentada, tendo em vista que o acusado, acompanhado de outras duas pessoas, com unidades de desígnios, tentou subtrair, para todos, coisa alheia móvel mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, enquadrando-se o fato no tipo do art. 157, caput e § 2º, II, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1504075-81.2021.8.26.0548 controle:2022/000014

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policia - 2350129/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 22128611 - DEL.SEC.2ª

CAMPINAS-PLANTÃO, 4363/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2350129 - 09º D.P.

CAMPINAS, 4363/21/942 - 09º D.P. CAMPINAS, 2350129/2021 - 09º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VIGNEM WILIAN DA SILVA

Vítima:

WALTER AMSTALDEN PIRES DE MESQUITA e outro

Artigo da Denúncia:

Art. 157 § 2º, II c/c Art. 14, II ambos do(a) CP e Art. 244-B "caput" do(a)

ECA(Denúncia)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

VISTOS.

VIGNEM WILIAN DA SILVA, RG nº 60.035.469/SP, foi processado como incurso nos

artigos 157, §2º, inciso II, c.c. 14, inciso II, ambos do CP e artigo 244-B do ECA, na forma do 69 também do CP, em razão dos fatos descritos na denúncia, cujo recebimento se deu aos 21.01.2022 (fls. 121). Devidamente citado, foi apresentada resposta à acusação, sendo mantido o recebimento da denúncia (fls. 146, 163/166 e 173/174). Em audiência, foram ouvidas as vítimas e uma das testemunhas arroladas, bem como foi o réu interrogado. Encerrada a instrução, nenhuma diligência foi requerida pelas partes. Em debates, a representante do Ministério Público opinou pela condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a Defesa pleiteou a sua absolvição. É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade é manifesta e decorre da flagrância, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, de reconhecimento e oralidade (fls. 05/11, 14/15, 20/21 e 24/28). Também foi juntado aos autos o laudo pericial do simulacro utilizado na tentativa de assalto (fls. 85/88). A autoria é certa e segura. Com efeito, o réu é confesso e as provas produzidas vão ao encontro da confissão e a corroboram. Ouvidas em Juízo, as vítimas reconheceram o réu sem sombra de dúvidas, como sendo aquele que, juntamente com outros dois indivíduos, pularam na frente de seu carro na tentativa de subtraí-lo. Além das vítimas, também depôs testemunha policial militar que esclareceu e confirmou a materialidade e autoria de ambos os fatos imputados ao réu. Assim, restou plenamente configurado o delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, na sua modalidade tentada, tendo em vista que o acusado, acompanhado de outras duas pessoas, com unidades de desígnios, tentou subtrair, para todos, coisa alheia móvel mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, enquadrando-se o fato no tipo do art. 157, caput e § 2º, II, do Código Penal. A corrupção de menores também configurou-se, na medida em que um dos participantes da tentativa de assalto era, à época dos fatos, menor de idade, além de tratar-se de delito formal, bastando para sua caracterização que o agente pratique com o adolescente a infração penal ou induza-o a praticá-la, prescindindo de comprovação da efetiva depravação do inimputável. Aliás, a matéria já está pacificada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 500, cujo enunciado prevê que "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Configurado, pois, o delito do art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaco, ademais, que os crimes foram praticados em concurso formal, sendo aplicável, portanto, o artigo 70 do Código Penal. Por fim, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sendo o réu, portanto, punível, passo à dosagem da pena (CP, arts. 59 e 68): Quanto ao delito de roubo, na primeira fase de dosimetria da pena, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1/6, tendo em vista a maior culpabilidade do delito em razão do uso de simulacro de arma de fogo que, embora não sirva para majorar a pena, imprime maior gravidade à ameaça exercida contra as vítimas, tornando-se, assim, ainda mais reprovável. Na segunda fase, aplico a agravante da emboscada, com fundamento no artigo 61, inciso II, "c", do CP, que se compensa com a menoridade relativa e a confissão espontânea previstas, respectivamente, no artigo 65, incisos I e III, alínea "d", ambos do Código Penal, retornando a pena ao mínimo legal, ressaltando-se que não se pode fixá-la abaixo do patamar mínimo, tal como determinado na Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, elevo a pena em 1/3 em razão do concurso de pessoas para, na sequência, reduzi-la em grau máximo pela tentativa, já que a vítima conseguiu empreender fuga rapidamente e o iter criminis não foi percorrido de forma significativa, resultando na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, o que será aumentado em mais 1/6 pelo concurso formal pelo delito de corrupção de menores, fixando-se a reprimenda final de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. As penas de multa se aplicam cumulativamente, conforme a regra do art. 72 do Código Penal. Fixo o regime aberto para início de cumprimento de pena (artigo 33, §2º, alínea "c", do CP). No mais, incabível a substituição por restritiva de direitos em razão da grave ameaça à pessoa, restando também inviável o sursis penal por se tratar de reprimenda superior a 02 (dois) anos, nos moldes dos arts. 44 e 77 do Código Penal. Isto posto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia que deu início a este processo e CONDENO O RÉU VIGNEM

WILIAN DA SILVA, RG nº 60.035.469/SP a cumprir 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e a pagar 16 (dezesesseis) dias-multa, unidade igual a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração à norma do artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do CP, e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 70 também do CP. Ante a fixação de regime aberto, revogo a prisão preventiva decretada, expedindo-se, desde logo, o competente alvará de soltura clausulado. Saem os presentes intimados. Custas pelo acusado no valor de 100 UFESPs. P.R.I.C. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Campinas, 03 de maio de 2022. Eu, LFRT, Assistente, digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA